



Resolución Directoral N° 001553 2025

Tocache, 07 MAR 2025



VISTO, El Expediente N° 016-2025855207, Nota Informativa N° 028-2024-GRSM/DRE-UGELT/AJ de fecha 1 de abril del 2024, el Expediente Judicial N° 00226-2016-0-2209-JM-CI-01, a favor de VIOLETA MARIBEL FERNANDEZ BECERRA; con DNI N° 01079548, y demás documentos adjuntos en un total Cuarenta y Uno (41) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.



2.15 La Ley N° 24029, Ley de Profesorado, en el artículo 51" estableció que el profesor tiene derecho a un subsidio por luto al fallecer su cónyuge, equivalente a dos remuneraciones o pensiones, y subsidio equivalente a una remuneración o pensión por fallecimiento del padre y madre; La Ley 24029 fue derogada por la Ley 29944-Ley de Reforma Magisterial, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de noviembre de 2012.

Debe tenerse presente que el derecho a percibir el subsidio por luto y sepelio se ampara en la Ley 24029, artículo 51, de Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° O 19-90-ED, artículo 219 y 220, Ley 29062, Ley de la carrera pública magisterial, que regulan el subsidio por luto y sepelio a razón de 02 remuneraciones totales por cada uno de ellos, según corresponda, Asimismo, el *interés legal* es una obligación, que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de conceptos laborales bajo lineamientos previstos en el artículo 3° de la Ley N° 25920; Asimismo el interés que debe pagarse es el interés fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, el referido interés no es capitalizable.

Asimismo, el *interés legal* es una obligación, que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de conceptos laborales bajo lineamientos previstos en el artículo 3° de la Ley N° 25920; Asimismo el interés que debe pagarse es el interés fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, el referido interés no es capitalizable.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001553 2025

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Debe tenerse presente que el derecho a percibir el subsidio, por luto y sepelio se ampara en la Ley 24029, artículo 51, de Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° O 19-90-ED, artículo 219 y 220, Ley 29062, Ley de la carrera publica magisterial, que regulan el subsidio por luto y sepelio a razón de 02 remuneraciones totales por cada uno de ellos, según corresponda, Asimismo, el *interés legal* es una obligación, que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de conceptos laborales bajo lineamientos previstos en el artículo 3º de la Ley N° 25920; Asimismo el interés que debe pagarse es el interés fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, el referido interés no es capitalizable.

Que mediante oficio N° 655-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 25 de febrero del 2025, remitido por la Procuraduría Regional de San Martín, solicita se dé cumplimiento a la Resolución Judicial N° 19 de fecha 10 de noviembre de 2023, asignada en el expediente judicial N° 00226-2016-0-2209-JM-CI-01; emitida ante el Juzgado Mixto - Sede Tocache,

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° **0496-2024-GRSM/DRE** de fecha 22 de febrero de 2024, RECONOCE LA NULIDAD por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 000316-2021-GRSM/DRE/DO-OO-UE-303, de fecha 04 de agosto de 2021, mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 19. de fecha 10 de noviembre de 2023. asignada en el Expediente Judicial N° **00226-2016-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Mixto - Sede Tocache. **Autoriza** a la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo considerando de la Resolución Judicial N° 19 de fecha 10 de noviembre de 2023.

Que, en el Expediente Judicial N° **00226-2016-0-2209-JM-CI-01**, seguido por la demandante **VIOLETA MARIBEL FERNANDEZ BECERRA** interpone demanda contenciosa administrativa contra la UGEL Tocache, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, se ha dictado sentencia mediante Resolución N° 5 de fecha 14 de marzo 2018, declara fundada la demanda interpuesta por la demandante contra la UGEL Tocache. La misma que fue apelada por la parte demandante ante la Sala Mixta Descentralizada de Apelaciones de Mariscal Cáceres –



Resolución Directoral N° 001553 2025



Juanjuí, generándose la **Resolución N° 12** de fecha 13 de mayo del 2019, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia apelada de primera instancia Resolución N° 5 de fecha 14 de marzo 2018; declara fundada la demanda interpuesta por FERNANDEZ BECERRA VIOLETA MARIBEL, ordenando a la entidad demandada expida una nueva resolución administrativa con arreglo a ley, disponiéndose el reintegro diferencial que le corresponde al demandante, calculado sobre la base de 02 remuneraciones totales, deduciendo la suma ya percibida más los intereses legalesy **REQUIERE** su ejecución mediante Resolución N° 13 de fecha 27 de setiembre del 2019, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache.

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaída en el Expediente Judicial N° 00226-2016-0-2209-JM-CI-01, a favor de **VIOLETA MARIBEL, FERNANDEZ BECERRA**; con DNI N° 01079548, el monto del reintegro del subsidio por luto asciende a **Dos Mil Quinientos Sesenta y Siete Con 36/100 Soles (S/ 2,567.36)**, Los intereses legales que se generaron producto del incumplimiento de la obligación a la fecha ascienden a **Setecientos Cincuenta y Ocho con 45/100 Soles (S/ 758.45)**. la suma asciende a **Tres Mil Trescientos Veinticinco Con 81/100 soles (S/ 3,325.81)**, disponiendo que las dos remuneraciones por los conceptos de subsidio por Luto, le corresponde a la demandante por fallecimiento de su extinta madre doña **VIOLETA MARIBEL FERNANDEZ BECERRA**, se liquiden o calculen sobre la base de la remuneración total o integra que haya recibida la representante en el mes de su fallecimiento de su progenitora, más intereses legales devengados, deduciendo el monto pagado en ejecución de sentencia sin costos ni costas del proceso.

CALCULO DEL SUBSIDIO POR LUTO

CALCULO DE LOS SUBSIDIOS	Subsidio por Luto	
Fecha del Incidente (Fallecimiento del Familiar)	19/12/2010	
Remuneración Total Integra Percibida	S/ 1,349.87	
# de Remuneraciones Integras	2	
Subsidio por luto que debió pagarse	S/ 2,699.74	
Suma de Subsidio Pagado por R.D. N° 0777-2011-UGELT	- S/ 132.38	
Subsidio pendiente de Pago	S/ 2,567.36	
Interés Legal	S/ 758.45	
Total, Subsidio más intereses	S/ 3,325.81	



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001553 2025



ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 00316-2021 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 4 de agosto del año 2021, por mandato Judicial que se encuentra contenida en la Resolución Judicial N° 19, de fecha 10 de noviembre de 2023.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a través de Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, la presente resolución al administrado, a la Procuraduría Pública Regional San Martín y Oficina de la Dirección Regional de Educación de San Martín

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la UGEL de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH